

Trib. Oral Fed. Mar del Plata, Bs. As. 12/2/25. Resol. s/d.
"Santamaria, Jair Alirio David s/ Legajo ejecución penal"

Mar del Plata, 12 de febrero de 2025

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver sobre el pedido de extrañamiento oportunamente solicitado por la defensa de Jair Alirio David Santamaría, correspondiente a la causa N° FMP 3940/2021/TO1/1 del registro de la Secretaría de Ejecución de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata.

CONSIDERANDO:

I. Que conforme surge de la sentencia dictada el 22 de febrero de 2023 en el marco de la causa principal nro. FMP 3940/2021/TO1, Jair Alirio David Santamaría (cuyos datos filiatorios obran en el exordio) fue condenado a la pena de cinco (5) años de prisión, accesorias legales y la imposición de las costas del proceso (arts. 5, 12, 29.3, 45 y 210 C.P., 431 bis, 530 y 531 del CPPN) como autor penalmente responsable del delito de jefe de una asociación ilícita, en los términos del art. 210, segundo párrafo del Código Penal.

II. Que la Dirección Nacional de Migraciones en ejercicio de las facultades que le son propias, dictó contra el nombrado la Disposición DNM N° 193501 de fecha 30 de diciembre de 2024, la cual se encuentra firme-Ref Exp. DNM Nro. 42087-2010-. Dicha resolución, canceló la residencia permanente otorgada al extranjero Jair Alirio David Santamaría en los términos del artículo 62 inc. b de la ley 25871, declaró irregular su permanencia en el país y ordenó su expulsión del territorio nacional, como así también la prohibición de reingreso al país con carácter permanente conforme lo establecido en el art. 63 de la citada ley.

III. Se encuentra agregado al presente legajo informe del Registro Nacional de Reincidencia (ver DEO nro. 17094967) del que surge que no posee impedimento legal alguno; asimismo, a fs. 128/9 obra el escrito presentado por la defensa de Santamaría solicitando el extrañamiento del causante a su país de origen, siendo que a fs. 135/6 corre el dictamen fiscal estimando procedente el extrañamiento del causante a partir del 23 de marzo del corriente año. Habiéndole sido corrida vista a la defensa a fin de garantizar el contradictorio en los términos del art. 491 del CPPN, advirtió un error involuntario en el dictamen del fiscal, teniendo en consideración que el cómputo de pena confeccionado el 14 de marzo de 2023 fuera modificado el día 8 de agosto de 2024, razón por la cual el requisito temporal establecido por el art 64 de la ley 25871 se habría cumplido en fecha 22 de diciembre de 2024.

IV. Ahora bien, para poder pronunciarme respecto de la situación del condenado Jair Alirio David Santamaría, habré de tener en consideración las disposiciones legales contenidas en la Ley N° 25871 de Migraciones, la que confiere la facultad de poder decidir respecto de la admisión, ingreso y permanencia de personas en el país. En el inciso j) del artículo 3° de la mencionada Ley, se estipula como un principio general para la aplicación de la misma, "promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y/o la permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación". Por su parte, el artículo 29 determina las causales que impiden la permanencia de extranjeros dentro del territorio nacional, enunciándose en el inciso c) del mismo, la circunstancia de "haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener

antecedentes o condena no firme en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad". Considerando lo enunciado precedentemente, entiendo que existen argumentos suficientes para poder conceder el extrañamiento al país de origen de Santamaría, toda vez que se halla condenado a una pena privativa de libertad por un delito cometido dentro del territorio nacional, sin que se haya informado que exista actualmente restricción de la libertad ambulatoria en otro expediente, además de la vigente en las presentes actuaciones -artículo 64 inciso a) de la Ley 25871-. Del mismo modo, habiendo la Dirección Nacional de Migraciones dictado la Disposición N°193501, la cual declaró irregular la permanencia en el país del nocente y prohibió en forma permanente su reingreso al territorio nacional, entiendo que corresponde proceder conforme a lo enunciado en el artículo 64 de la Ley 25871. Ello así, habré de autorizar el extrañamiento requerido a partir del día de la fecha, toda vez que ya se ha cumplido la mitad de la pena impuesta a su respecto -ver cómputo de pena rectificado obrante a fs. 102-, con prohibición de reingreso al país, resultando conducente que la Dirección Nacional de Migraciones determine la fecha y el medio por el cual se efectivizará, en razón de una mejor operatividad del mismo.

Por todo lo expuesto, es que resultando ajustado a derecho,

RESUELVO: I.- AUTORIZAR EL EXTRAÑAMIENTO de JAIR ALIRIO DAVID SANTAMARIA-DNI 94.590.485, nacido en fecha 19 de septiembre de 1973, de nacionalidad colombiana, hijo de Amable Guillermo David y de Flor Alba Santamaría- quien se encuentra cumpliendo pena bajo la modalidad de arresto domiciliario en el domicilio emplazado en calle Juana G. Moro N° 2135, barrio Pedro Pico, de la ciudad de Bahía Blanca, a partir del día de la fecha, con prohibición de reingreso al país con carácter permanente, conforme a lo establecido por el inciso c) del artículo 29, por el inciso j) del artículo 3, y por el inciso a) del artículo 64 de la Ley 25.871. II.- DISPONER que la Dirección Nacional de Migraciones determine la fecha y el medio por el cuál se efectivizará el extrañamiento del encartado, lo cual deberá ser informado de inmediato a estos estrados y proceda a su cumplimiento. Regístrese, Publíquese, Notifíquese y Líbrese

Martin Luciano Poderti